

1. 제정이유

친환경 엔진, 새로운 선박재질 등 기술발전 및 개발에 따른 새로운 어선설비에 대한 신속하고 탄력적인 어선검사기준을 마련하기 위해 기술자문단 구성 및 잠정 기준 등을 주요내용으로 하는 신규 예규를 제정하고자 함

2. 주요내용

- 가. 새로운 기술개발 등으로 어선 설비기준 적용이 곤란하여 어선의 설비기준의 개정 등을 필요한 경우 기술자문단을 구성할 수 있게하고 자문단의 구성, 자격, 역할 및 수당의 지급 근거 마련(안 제3조)
- 나. 잠정기준 마련시 어선검사에 적용할 수 있는 근거와 해당 설비에 대한 기술기준 등 잠정기준에 포함되어야 할 세부내용 규정(안 4조)
- 다. 한국해양교통안전공단, 한국선급 등 어선검사 대행기관의 잠정기준 적용에 따른 결과보고, 검사기준의 혼란을 예방하기 위해 잠정기준을 현행 행정규칙 형식으로 발령할 수 있는 의무 등을 규정(안 제5조, 제6조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생 략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 한국해양교통안전공단, 한국선급과 협의되었음
- 라. 기 타 : 제정전문

새로운 형식의 어선의 설비에 대한 잠정기준 마련에 관한 규정

[시행 2024. 00. 00.] [해양수산부예규 제000호, 2024. 00. 제정]

제1조(목적) 이 규정은 특수한 구조, 신기술을 적용한 새로운 형식의 어선의 설비에 대한 「어선법」 제3조에 따른 어선의 설비기준의 신속한 마련과 원활한 어선검사를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용) 이 규정은 해양수산부장관(이하 "장관"이라 한다)이 정하여 고시한 어선의 설비기준의 적용이 곤란하다고 인정되는 어선의 설비에 대하여 적용한다.

제3조(기술자문단) ① 장관은 「어선법」 제3조에 따른 어선의 설비기준의 적용이 곤란하여 어선의 설비기준의 개정 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 기술자문단을 구성하여 자문을 받을 수 있다.

② 기술자문단의 위원은 해당분야에 전문성을 갖춘 민간 전문가, 해양수산부 소속 공무원 등으로 구성하며, 어선안전정책과 소속 직원을 간사로 지정할 수 있다.

③ 기술자문단은 다음 각 호에 관한 사항에 대한 이론·실무적 의견제시 등의 역할을 담당한다.

1. 「어선법」 제3조에 따른 어선의 설비기준의 개정안 검토에 관한 사

항

2. 새로운 형식의 어선의 설비에 대한 잠정기준안 검토에 관한 사항
3. 장관이 고시한 어선의 설비기준과 동등이상의 성능 평가에 관한 사항
4. 어선검사 시 고려 사항
5. 그 밖에 장관이 필요하다고 인정하는 사항

④ 제1항에 따른 기술자문단에 참여한 위원에게는 예산이 허용하는 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다.

제4조(잠정기준) ① 장관은 제3조에 따른 기술자문을 거쳐 다음 각 호의 사항(이하 "잠정기준"이라 한다)을 마련한 경우 이를 해당어선의 어선검사에 적용할 수 있다.

1. 기존 어선의 설비기준의 개정안
2. 새로운 어선의 설비기준안
3. 동등이상의 성능평가 기준안
4. 어선검사 기준 등

② 제1항에 따른 잠정기준은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 목적
2. 적용범위
3. 장관이 고시한 기존 어선의 설비기준과의 관계
4. 해당 설비에 대한 기술기준 또는 검사방법에 관한 사항
5. 잠정기준의 효력에 관한 사항
6. 그 밖에 장관이 필요하다고 인정하는 사항

③ 제1항에 따른 잠정기준은 「어선법」 제41조에 따른 어선검사 대행 기관(이하 "대행기관"이라 한다)에 제공하고, 해양수산부 홈페이지에 게시하여야 한다.

제5조(잠정기준의 적용 등) ① 대행기관은 제4조에 따른 잠정기준을 접수한 경우 이에 따라 해당어선에 대한 어선검사를 집행하고 그 결과를 장관에게 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 검사결과에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 해당어선에 대한 검사보고서
2. 잠정기준의 적용상 문제점 및 개선 필요사항
3. 그 밖의 대행기관의 의견

③ 장관은 제2항에 따른 검사결과에 따라 잠정기준의 개선이 필요하다고 인정되는 경우 제3조에 따른 기술자문단의 자문을 통해 보완하여 대행기관에 제공하고, 해양수산부 홈페이지에 게시하여야 한다.

제6조(잠정기준의 발령 등) ① 장관은 제4조에 따른 잠정기준을 조속한 시일 내에 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제5조에 따라 훈령·예규·지시·고시·공고의 형식으로 발령할 수 있다.

② 장관은 제1항에 따른 잠정기준 발령 시 제5조제3항에 따라 잠정기준의 보완사항이 있는 경우 이를 반영하여야 한다.

③ 제1항에 따라 잠정기준이 훈령·예규·지시·고시·공고의 형식으로 발령된 경우 제4조에 따른 잠정기준은 효력이 중지된다.

제7조(재검토기한) 장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」

에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점
(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다) 마다 그 타당성을 검토하여 개선 등
의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

< 의안 소관 부서명 >

해양수산부 어선안전정책과	
연 락 처	(044) 200 - 5553